

Citations vérifiées

Document : conclusions-test.pdf

Vérifié le 2026-10-01 par droit-verif-hallucination-ia 0.1.0

Date de référence pour les articles : 2026-10-01 (date du jour, faute de date des faits)

Aide à la vérification, sans garantie. Ce rapport dit si les décisions et les articles cités existent dans les bases officielles, à quelle date, et dans quelle version. Il ne dit pas s'ils soutiennent l'argument. L'auteur du texte reste responsable de ses citations.

Comment lire ce document

Liens : chaque passage surligné mène à la source officielle, et son survol montre le verdict (selon le lecteur de PDF).

Pour l'ouvrir dans un nouvel onglet : Ctrl + clic (Windows, Linux) ou Cmd + clic (Mac).

-  **Bleu : confirmé. Lien cliquable.** La décision existe à la date citée, ou l'article est en vigueur à la date de référence ; si un passage est cité entre guillemets, il a été retrouvé tel quel dans le texte. Une citation en bleu affirme juste cela : « ce numéro existe à cette date », et, le cas échéant, « ces mots y figurent ». Elle ne veut pas dire « cet arrêt dit ce qu'on lui fait dire ». Cela reste la responsabilité et le jugement de l'utilisateur : l'administrateur du programme n'a pas compétence pour se prononcer.
-  **Orange : à vérifier. Lien cliquable.** Trouvé, mais quelque chose ne concorde pas : autre date, autre chambre, autre version, passage cité non retrouvé. Rien de douteux n'est jamais mis en bleu.
-  **Rouge : semble inventé.** Introuvable dans une base qui publie tout : à vérifier avant toute conclusion.
-  **Gris : non vérifié.** Clé absente, base indisponible, période non couverte, ou vérification à faire à la main. Ce n'est pas une faute du document.

 8 confirmée(s)  2 à vérifier  3 semble(nt) inventée(s)  2 non vérifiée(s)

Cette page a été ajoutée par droit-verif-hallucination-ia 0.1.0. Le document commence à la page suivante ; il n'est pas modifié, les couleurs sont des annotations posées par-dessus, que tout lecteur de PDF peut masquer.

CONCLUSIONS EN RÉPLIQUE

Tribunal judiciaire de Périgueux, pôle social, RG 23/00452[?]
(document fictif, pour tester le programme)

I. Sur la répétition de l'indu

La caisse soutient que l'allocation a été versée à tort. Or il est de jurisprudence constante que l'organisme payeur doit établir le caractère indu du paiement (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-28268). Le Conseil d'État retient la même solution en matière d'aide sociale (CE, 5 juin 2009, n° 308850), confirmée depuis (CE, 30 novembre 2018, n° 402517).

La Cour de cassation l'a encore rappelé récemment, sans ambiguïté possible, dans un arrêt de principe (Cass. soc., 14 décembre 2017, n° 16-26694), dont la portée n'est pas discutée.

Au demeurant, aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article L. 9999-99 du Code du travail ne dit pas autre chose.

II. Sur le droit applicable

Le Conseil d'État a rappelé la portée du principe de non-discrimination dans sa décision d'assemblée (CE, 30 octobre 2009, n° 298348, Mme Perreux). La Cour de justice de l'Union s'est prononcée dans le même sens (CJUE, 6 octobre 2021, C-561/19), de même que le Conseil constitutionnel (Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC).

La durée du travail effectif est définie par l'article L. 3121-2 du Code du travail. Le bail est régi par l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui encadre le dépôt de garantie, et la Cour européenne des droits de l'homme a jugé la question (CEDH, 25 mars 1993, n° 13134/87).

III. Sur les demandes accessoires

La cour administrative d'appel a statué en ce sens (CAA de Nancy, 12 avril 2018, n° 17NC01414). Il est enfin rappelé que l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) fixe la durée de la période d'essai, et que le demandeur ne justifie d'aucun préjudice distinct au sens de l'arrêt de la Cour de cassation déjà cité (Cass. 2e civ., 21 mars 2019, n° 17-28268).

PAR CES MOTIFS, il est demandé au tribunal de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.